

**РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

24 ноября 2021 года

г. Москва

Суд в составе председательствующего мирового судьи судебного участка № 127 района «Кузьминки» г. Москвы Бондаревой И.В., исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 137 района «Некрасовка» г. Москвы, при секретаре Метловой Е.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2293/21 по иску Антонова Ильи Викторовича к Индивидуальному предпринимателю Буданову Сергею Владимировичу о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Антонов И.В. обратился в суд с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю Буданову С.В. о защите прав потребителя, указав, что 15 июня 2021 года истец заключил с ответчиком договор купли-продажи Сплит-Системы Haier за 19990 рублей вместе с услугой монтажа. 18 июня 2021 года ответчик осуществил доставку, сообщив, что установка Сплит-Системы невозможна без приобретения кронштейнов по цене 900 рублей, при этом выдать чек на приобретение кронштейнов монтажники отказались. Представители продавца Сплит-Систему не установили, забрав доставленный товар. Приехав к продавцу в тот же день, истец попросил вернуть уплаченные за товар денежные средства в полном объеме, на что был получен отказ. Направленная в адрес ответчика претензия истца осталась без ответа. Истец просит взыскать с ответчика в свою пользу денежные средства в размере 19990 рублей, штраф, а также компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей.

В судебное заседание истец Антонов В.А. не явился, извещен надлежащим образом, просил о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Ответчика ИП Буданов С.В. в суд не явился, представил возражения, согласно которым указал, что исковые требования признает частично на сумму 19900 рублей. Истцу было предложено написать претензию на возврат денежных средств с указанием реквизитов для перечисления денежных средств. Истец не сообщил ответчику реквизиты, в связи с чем ИП Буданов С.В. был вынужден хранить у себя Сплит-Систему. После получения искового заявления по почте, ответчик исполнил требование Антонова И.В., перечислив денежные средства на его счет в размере 19900 рублей, что подтверждается платежным поручением от 04.11.2021 года.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» настоящий Закон

регулирует отношения, возникающие между потребителями изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В соответствии со ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В силу п. 2 ст. 10 данного Закона информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать, в том числе: наименование технического регламента или иное установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение; сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи (выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы; срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии с настоящим Законом, а также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для использования по назначению; адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера; информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, услуг), указанных в пункте 4 статьи 7 настоящего Закона; информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).

В силу положений ст. 502 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему недовольного товара, если более длительный срок не объявлен

продавцом, обменять купленный товар в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.

При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную сумму.

Требование покупателя об обмене либо о возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.

Перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату по указанным в настоящей статье основаниям, определяется в порядке, установленном законом или иными правовыми актами.

Право на обмен товара надлежащего качества либо возврат денежных средств потребителю также предусмотрен ст. 25 Закона о защите прав потребителя.

В соответствии с требованием ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, и не оспаривается ответчиком, что 15 июня 2021 года истец приобрел у ИП Буданов С.В. Сплит-Систему Haier за 19990 рублей, что подтверждается чеком (л.д. 7).

21 июня 2021 года истец направил в адрес ответчика претензию по почте (л.д. 8-9).

В возражениях на иск ответчик подтвердил, что Сплит-Система Haier находится у него в магазине на хранении, то есть ответчик имел возможность урегулировать возникшие разногласия путем направления соответствующих предложений в адрес истца.

Ответчик указал, что признает требование истца частично на сумму 19900 рублей.

04 ноября 2021 года указанная сумма переведена на счет истца согласно платежному поручению № 118.

Согласно положениям ст. 22 Закона «О защите прав потребителей» требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

Истец первоначально с требованием о возврате уплаченной по договору купли-продажи суммы обратился непосредственно в магазин 18 июня 2021 года, 21 июня 2021 года была направлена соответствующая претензия.

Ответчиком возврат денежных средств произведен истцу после обращения последним в суд с иском и по истечении установленного ст. 22 Закона «О защите прав потребителей» срока для удовлетворения требований, при этом денежная сумма возвращена не в полном объеме, а именно в размере 19900 рублей, вместо 19990 рублей. То есть сумма в размере 90 рублей не возвращена ответчиком.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взыскание денежная сумма в размере 90 рублей.

Статьей 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

С учетом разъяснений пункта 45 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2012 года N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Факт того, что ответчиком выплата добровольно не произведена, свидетельствует о нарушении прав потребителя.

При определении размера компенсации морального вреда причиненного истцу, в связи с нарушением его прав потребителя, суд, с учетом фактических обстоятельств дела принимая во внимание характер причиненных ему нравственных страданий, а также требования разумности и справедливости, считает, что данный размер соответствует 1000 рублей.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Само по себе наличие данного судебного спора указывает на несоблюдение ответчиком добровольного порядка удовлетворения требований потребителя, в связи с чем удовлетворение требований Антонова И.В. в период рассмотрения спора в суде при условии, что истец не отказался от иска, не является основанием для освобождения ответчика от ответственности в виде штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в части возврата денежных средств за товар в размере 19990 рублей.

С учетом изложенного, у суда отсутствуют основания для исчисления взыскиваемого штрафа без учета стоимости товара, выплаченной ответчиком в период рассмотрения спора, и освобождения тем самым ответчика от ответственности за нарушение прав истца как потребителя.

Поскольку ИП Будановым С.В. в установленный законом срок не были удовлетворены требования истца о возврате денежных средств, суд приходит

к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 10540 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 100 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, с учетом размера взысканных с ответчика денежных средств, а также положений ст. 333.19 НК РФ с ответчика в доход бюджета г. Москвы подлежит взысканию государственная пошлина в размере 700 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Антонова Ильи Викторовича к Индивидуальному предпринимателю Буданову Сергею Владимировичу о защите прав потребителя – удовлетворить частично.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Буданова Сергея Владимировича в пользу Антонова Ильи Викторовича денежные средства в размере 90 рублей, компенсацию морального вреда 1000 рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 10540 рублей, всего 11630 (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Буданова Сергея Владимировича государственную пошлину в бюджет г. Москвы в размере 700 (Семьсот) рублей.

Разъяснить сторонам, что согласно ч. 3 ст. 199 ГПК РФ мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному им делу, при этом согласно ч. 4 ст. 199 ГПК РФ мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кузьминский районный суд г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем принесения апелляционной жалобы через мирового судью.

Мировой судья

Мотивированное решение суда изготовлено 20 декабря 2021 года.

